

**C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN TURNO
P R E S E N T E.**

QUEJOSO: FELIPE DE JESÚS GARCÍA PATIÑO

PROMUEVO: Por mi propio derecho

Yo, FELIPE DE JESÚS GARCÍA PATIÑO, con CURP: GAPF920609HGTRTL01, y por mi propio derecho, señalando como domicilio el lugar donde me encuentro privado de la libertad, ubicado en **Avenida Principal número 30, Comunidad Colonia de Fuentes, Municipio de Cortazar, Guanajuato**, comparezco respetuosamente.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy una persona mayor de edad y me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales, consciente, orientado en tiempo, lugar y espacio, con total capacidad de discernimiento y autonomía para tomar decisiones sobre mi propia persona, expongo:

Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 5, 15, 107, 108 y demás relativos de la Ley de Amparo, vengo a solicitar el **AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL**, así como la **SUSPENSIÓN DE PLANO E INMEDIATA** de los actos reclamados, a efecto de que se me restituya de manera urgente en el goce de mi libertad personal.

I. AUTORIDADES RESPONSABLES

Señalo consciente y firmemente a los encargados del centro/anexo/"clínica", como autoridad responsable en términos del Artículo 5º, fracción II, así como los artículos 15, 108, 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que realizan actos equivalentes a los de autoridad al privarme de la libertad de manera unilateral y obligatoria.

1. Clínica de Rehabilitación y Prevención de Adicciones "Vida en Plenitud A.C.", por conducto de los responsables:

2. C. César Enrique Pacheco López.
3. C. Jorge Gabriel Juárez Castro.

II. ACTOS RECLAMADOS

- a) La privación ilegal de mi libertad personal, fuera de todo procedimiento legal.
- b) El internamiento involuntario, sin consentimiento libre, previo, informado y válido.
- c) La incomunicación con el exterior y con asistencia legal.
- d) La imposición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como actos de coacción física y psicológica.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:

1. Artículo **1º**: Derecho a la dignidad humana y prohibición de discriminación o restricciones ilegales.
2. Artículo **14**: Derecho al debido proceso y seguridad jurídica
3. Artículo **16**: Derecho a la libertad personal y protección contra actos de molestia sin orden escrita.
4. Artículo **17**: Derecho al acceso a la justicia y prohibición de hacerse justicia por propia mano (autotutela del anexo).
5. Artículo **19**: Prohibición de maltratos, molestias innecesarias y retenciones fuera de los plazos legales.
6. Artículo **22**: Prohibición de penas inusitadas, incomunicación y azotes o maltratos físicos.

PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO A LOS QUE ACUDO

9. Artículo **5º**, fracción II: Reconocimiento de los particulares ("clínica"/anexo/padrinos) como autoridad responsable.
10. Artículo **15**: Trámite urgente por actos que importan peligro de privación de la libertad e incomunicación directa y presencial con asistencia legal.
11. Artículo **20**, de dicha ley. La promoción por medios electrónicos del juicio, (mi caso)
12. Artículo **108**: Requisitos formales de la demanda de amparo.
13. Artículo **126**: Obligación de dictar la suspensión de oficio y de plano de manera inmediata.
14. Artículo **169**, de dicha ley de amparo. En mi caso, la existencia de temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad o mi ocultamiento.

III. NORMATIVIDAD SANITARIA

Existe una violación al numeral **9.2.2.1.5, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que el ingreso y la permanencia del usuario en el establecimiento deberán ser estrictamente voluntarios, excepto por orden expresa de autoridad competente.

Existe una violación al numeral **5.3, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que: “En los establecimientos con un modelo de atención de **“ayuda mutua”** el ingreso será **estrictamente voluntario**”. Dado que el centro denominado “Vida en Plenitud A.C.” opera bajo este esquema y me mantiene retenido contra mi voluntad, el acto reclamado constituye una violación directa a la normatividad sanitaria federal y, por ende, a mis derechos humanos.

Existe una violación al numeral **9.2.2.4.4, de la NOM-028-SSA2-2009**, el cual establece de manera imperativa que: “No deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la dignidad, así como la integridad física y mental del usuario”. Dado que las amenazas, la violencia y agresiones se repiten reiteradamente dentro del anexo.

No se encontró información en línea que compruebe que el centro “Vida en Plenitud A.C.” se encuentre inscrito en el DIRECTORIO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES RECONOCIDOS POR LA **CONADIC**, **CONASAMA**, O POR LA CENTRAL MEXICANA DE SERVICIOS GENERALES DE **“ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS A.C.”**.

IV. HECHOS

1. Me encuentro privado de mi libertad personal, contrario a mi voluntad, desde el mes de noviembre de 2023. La privación de mi libertad ocurrió primeramente en la comunidad “La Purísima”, Cortazar, y posteriormente fui trasladado al domicilio: **Avenida Principal, número 30, Comunidad “Colonia de Fuentes”, en Cortazar, Guanajuato**, (comunidad reconocida localmente con la palabra “Colonias”), **en donde me encuentro actualmente**, privado de mi libertad sin orden judicial ni procedimiento legal alguno.

2. Declaro mi temor fundado de que los responsables me oculten dentro del inmueble, o me trasladen a una localización diferente, para evadir la acción de la justicia tras la presencia de alguna autoridad competente.

3. No tengo llaves de salida que abran los candados con los que cierran la puerta de acceso, ni tampoco se me deja salir del lugar en que estoy retenido. Cualquier intento de fuga es frustrado con fuertes agresiones y control psicológico humillante.

4. Hay vicios en el consentimiento y nulidad del acto jurídico en un supuesto “contrato” resguardado, pues los responsables pretenden justificar mi privación de la libertad mediante un supuesto expediente administrativo de internamiento. Del documento manifiesto claramente que es **NULO DE PLENO DERECHO** conforme a los artículos **1812, 1813, 1815, 1816 y 1819 del Código Civil Federal**, de aplicación supletoria, por las siguientes razones:

- **VIOLENCIA MORAL Y COACCIÓN:** Mi firma fue obtenida bajo violencia moral, estando retenido a solas y bajo la amenaza implícita de no permitirme ver a mi familia, y sufrir agresiones, si me negaba a firmar el documento. Conforme al **artículo 1819** del citado Código, existe violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la libertad o la integridad, viciando de forma absoluta mi voluntad. Asimismo, cualquier interno del anexo puede corroborar lo dicho u ofrecer testimonio de la actividad de recabado de firmas.
- **AUSENCIA DE OBJETO LÍCITO:** Un contrato que tiene por objeto la renuncia a la libertad personal de una persona mayor de edad, capaz y competente mental y jurídicamente, resulta inválido por carecer de un objeto lícito, violando el orden público.
- **DOLO Y MALA FE:** El consentimiento fue obtenido mediante artificios, rompiendo el **principio de unidad del acto y simultaneidad**. Los responsables recabaron primero la firma de mis familiares y, posteriormente, la mía, en un momento y lugar distintos, impidiendo que las voluntades coincidieran en tiempo y condiciones de libertad. Además existió una vulnerabilidad emocional de las partes afectadas, lo cual se usó en beneficio de los responsables. Asimismo, y por reconocer que se trata de un acto o acuerdo privado, y entre particulares, declaro la inexistencia de un convenio en el que las partes accedieran a firmar en momentos y lugares distintos.

5. La vigilancia y control se ejecuta por tres personas denominadas “**operadores**” (encargados de turnos de veinticuatro horas), y más de veinte individuos, internos, que funcionan como vigilantes y guardias, denominados “**puntos**”. Estas personas ejercen funciones de custodia mediante amenazas, violencia física y psicológica,

así como control de monitores y videovigilancia con cámaras instaladas en lugares privados (habitaciones), lo cual constituye una **violación al derecho a la intimidad y privacidad en el área de pernocta**. Por lo cual, manifiesto que en el establecimiento, específicamente en el área de dormitorios, se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia de forma permanente. Estas cámaras captan de manera ininterrumpida mis actividades más íntimas, tales como el descanso, el cambio de vestimenta y otros actos propios de la privacidad personal. Este hecho constituye una invasión desproporcionada a mi intimidad, toda vez que, bajo el argumento de una supuesta “seguridad” o “vigilancia”, la autoridad responsable anula por completo mi derecho a la dignidad humana. Dicha vigilancia constante en un espacio destinado al reposo y la intimidad física no encuentra justificación en la **NOM-028-SSA2-2009**, ni en los parámetros constitucionales de proporcionalidad, sometiéndome a un estado de exposición permanente.

4. Soy testigo de actos de extrema crueldad, incluyendo la retención permanente, con esposas, de un interno en aparente discapacidad mental, quien fue violentamente agredido por uno de los responsables. Esto, ellos tratan de justificarlo con el argumento de que es por su propia seguridad y la de los demás internos. **Todo lo cual justifica mi temor ante amenazas, agresiones, violencia psicológica y estrés constante.**

V. SUSPENSIÓN DE PLANO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, solicito:

1. Se ordene mi inmediata libertad.
2. Se comisione a un Actuario Judicial para constituirse en el domicilio señalado.
3. Se realice inspección exhaustiva del inmueble.
4. Se me permita declarar en forma privada, sin presencia de los responsables.
5. Se autorice el auxilio de la fuerza pública estatal, federal, guardia nacional, o cualquiera en mayor grado de jerarquía que la municipal.

VI. PRUEBAS

1. **Inspección judicial**, para acreditar mi detención, condiciones del lugar y hechos narrados.
2. Documentales técnicas, consistentes en imágenes del inmueble y cámaras.

3. Mi demanda para protección del amparo, se realiza ocultamente con una laptop, que un operador me entrega como herramienta para realizar trabajos en línea para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG.

VII. PUNTOS PETITORIOS

PRIMERO. Tenerme por presentado con esta demanda de amparo.

SEGUNDO. Conceder de inmediato la suspensión de plano.

TERCERO. Ordenar las medidas necesarias para restituir mi libertad personal sin demora.

**Yo, FELIPE DE JESÚS GARCÍA PATIÑO,
PROTESTO LO NECESARIO
Cortazar, Guanajuato,
A veintiuno de abril del dosmil veintiséis.**

"Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación"
(Romanos 10:10, Reina-Valera 1960).

"La verdad os hará libres."
(Juan 8:32, Reina-Valera 1960)